Der Rechtspopulismus und sein Einfluss auf Menschenrechte im Kontext von „Schutzrechten“

A. Einleitung

Die politische Landschaft Europas befindet sich seit einigen Jahrzehnten in einem tiefgreifenden Wandel, der in einem zunehmend polarisierenden Konflikt zwischen liberal- und national-orientierten Demokratien mündet (Pausch 2020, p. 127). Auf der einen Seite steht die Forderung nach einer inklusiven, kosmopolitischen Demokratie, die auf der Achtung der Menschenrechte und einer Stärkung der supranationalen Befugnisse basiert (Pausch 2020, p. 127). Und auf der anderen Seite steht ein wachsender populistischer Widerstand, der sich an nationalistisch orientierte Demokratien anheftet und eine exklusive Demokratie propagiert, die die Souveränität der Staaten stärkt und aus ihnen langsam illiberale Demokratien formt, die Menschenrechte deutlich weniger achten. (Pausch 2020, p. 127). Diese Spannungen lassen sich aber nicht nur innerhalb der EU beobachten, sondern spiegeln eine weltweite Tendenz wider (Baumann 2021, p. 198). Nichtsdestotrotz zeigt sich, dass die Länder der EMRK die Speerspitze der liberalen Demokratien und somit auch die Speerspitze der Menschenrechtsstandards bilden.

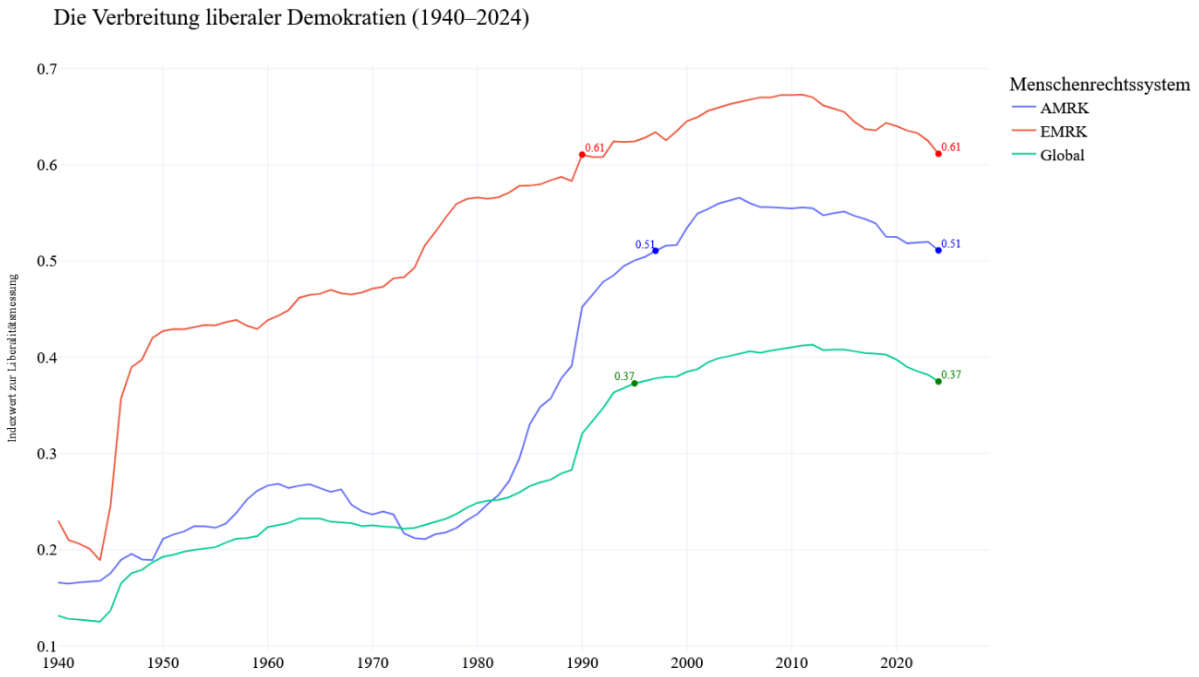


Abbildung 1: Liberaler Demokratie Index nach Menschenrechtssystemen

Ein zentrales Merkmal des Populismus ist hierbei die Vorstellung des „Volkes“ als homogene und einheitliche Gemeinschaft. Gemeint ist damit aber nicht das Volk im Sinne seiner Vielfalt,

sondern das „Kernvolk“ im Sinne der Nation. Dieses wird dabei an die erste Stelle gesetzt, was häufig auf Kosten der Rechte und Freiheiten von Minderheiten geschieht oder aber auf Kosten derjenigen, die sich kritisch gegenüber dem Regierung äußern möchte (Mudde 2004, pp. 562–563). Die Folge ist ein Einbruch der Individual- und Minderheitsrechte, welche durch den Liberal Democracy Index des Vdem-Institutes erfasst werden (V-Dem Institute 2024).[1] Wie man unschwer (siehe Abb. 1) erkennen kann, lässt sich ab dem Ende des zweiten Weltkrieges ein rascher Anstieg liberaler Demokratien beobachten. Einher ging dieser mit der Idee, dass Menschenrechte in Kombination mit liberalen Demokratien die Verbrechen des Nationalsozialismus nie wieder zuzulassen würden, indem Sie Staaten in ihrer Macht gegenüber dem einzelnen Menschen begrenzen. Was zur Gründung der Vereinten Nationen (1945), der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948) und zum Ausbau regionaler Menschenrechtssystemen durch Konventionen, wie der europäischen und amerikanischen Menschenrechtskonvention (EMRK, AMRK) führte (Buergenthal 2007, Rn. 8). Diese neu entstandene Weltordnung prägte dann die globale Entwicklung von Demokratien seit dem zweiten Weltkrieg. Heute jedoch wird dieses Fundament durch den Aufstieg des Rechtspopulismus und national orientierten Demokratien zunehmend infrage gestellt und spätestens seit der Flüchtlingskrise 2014 ernsthaft bedroht, was sich vor allem daran zeigt, dass das liberale Niveau auf das Niveau von vor ca. 35 Jahren zurückgefallen ist (Abb.1 EMRK)

Ein Grund dafür ist, dass zwischen 2010 und 2024 in mehreren Ländern rechtspopulistische Regierungen gestellt wurden. Unter denjenigen die als eindeutig Rechtspopulistisch zu identifizieren sind befinden sich **Österreich** (FPÖ in Regierungskoalitionen 2017–2019) (tagesschau.de 2025), **Ungarn** (Fidesz unter Viktor Orbán, durchgehend seit 2010) (Freedom House 2025a), **Italien** (u. a. Lega und Fratelli d’Italia, Regierungsbeteiligung ab 2018 und ab 2022) (Massimiliano Livi 2025), **Niederlande** (PVV, Duldung in der Regierung von 2010–2012 und Wahlsieg 2023) (Schweighöfer 2024), **Polen** (PiS, durchgehend von 2015 bis 2023) (Freedom House 2025b), **Slowakei** (SMER unter Robert Fico, 2012–2020 und erneut ab 2023) (Landeszentrale für politische Bildung), **Slowenien** (SDS 2018- 2022) (Bundeszentrale für politische Bildung 2024) und die **Türkei** (AKP unter Recep Tayyip Erdoğan, seit 2002) (Bundeszentrale für politische Bildung 2023).

[1] Der Liberal Democracy Index misst, inwieweit das Ideal einer liberalen Demokratie in einem Staat verwirklicht ist. Im Zentrum steht dabei das liberale Demokratieprinzip, das den Schutz individueller und Minderheitenrechte sowohl vor staatlicher Willkür als auch vor der Tyrannei der Mehrheit betont.

B. Welche Menschenrechte (Schutzrechte) sind bedroht?

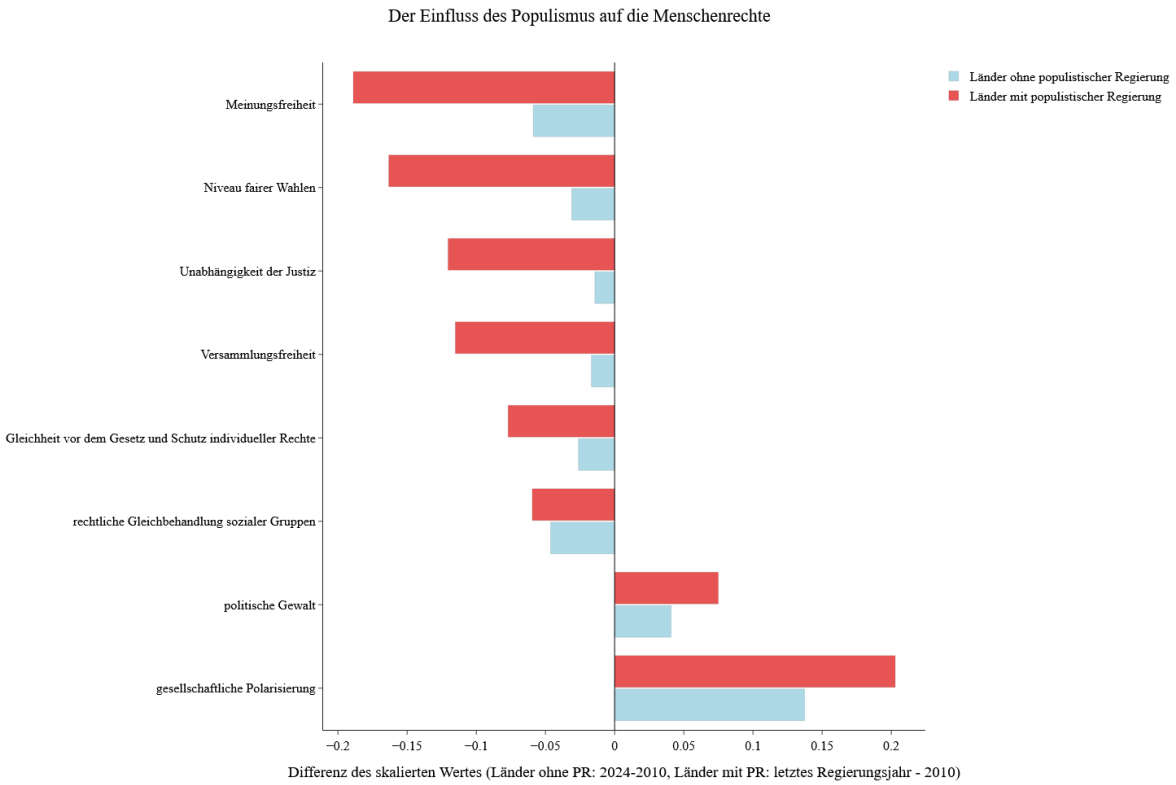


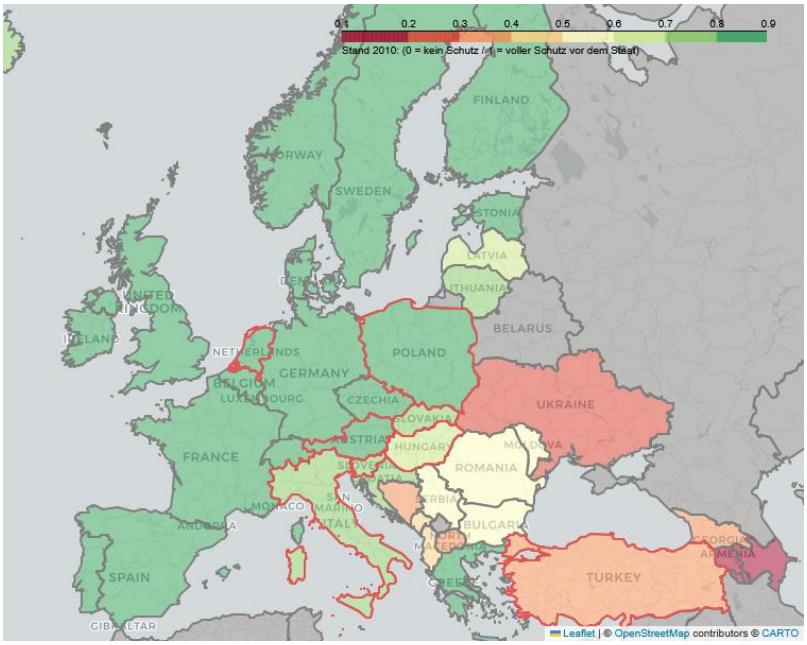
Abbildung 2: Welche Menschenrechte werden durch den Populismus abgebaut?

Besonders bedrohen populistische Regierungen die Meinungsfreiheit (Art. 10 EMRK), welche durch Medienkontrolle und Diffamierung kritischer Stimmen eingeschränkt wird. Fast genauso stark wird das Wahlrecht bedroht, da Rechtspopulistische Regierungen häufig versuchen oppositionelle Gegner durch Wahlmanipulation auszuschalten (Sadurksi 2018). Auch wird die Justiz stark bedroht, wodurch die Unabhängigkeit der Gerichte (Art. 6 EMRK) abbaut. Ebenfalls leidet Die Versammlungsfreiheit (Art. 11 EMRK) unter repressiven Maßnahmen. Und auch die Gleichheit vor dem Gesetz und der Schutz individueller Rechte (Art. 6, 14 EMRK) werden durch selektive Strafverfolgung untergraben. Zudem werden soziale Gruppen häufig ungleich behandelt (Art. 14, Protokoll 12 EMRK) was oft mit einer steigenden politischen Gewalt (Art. 2, 3 EMRK) und einer verstärkten gesellschaftlichen Polarisierung einhergeht. Gerechtfertigt wird der Abbau dieser Rechte mit dem **Sicherheitsargument** (Menschenrechte hindern Staaten daran sich vor nicht staatlichen Bedrohungen wie Terrorismus oder Massenmigration zu schützen), dem **Legitimitätsargument** (Verteidigung des „wahren Volkswillens“ / Eliten, wie Brüssel, vertreten Minderheiten und nicht die Mehrheit um den normalen Bürger klein zu halten) und dem **Demokratieargument** (Mehrheit vor Recht) (Bilkova 2018, p. 143). So wird zum Beispiel die Unabhängigkeit der Justiz durch politische

Eingriffe in die Richterernennungen mit der Begründung untergraben, dass gewählte Mehrheiten ein demokratisches Mandat hätten, auch über die Justiz zu bestimmen. In Wahrheit tun Populisten dies jedoch um Verfassungswidrige Gesetze erlassen zu können (Neuman 2020, pp. 69–74) (z.B. LGBTQ freie Zonen in Polen (Meyerhoefer et al. 2025, p. 1).

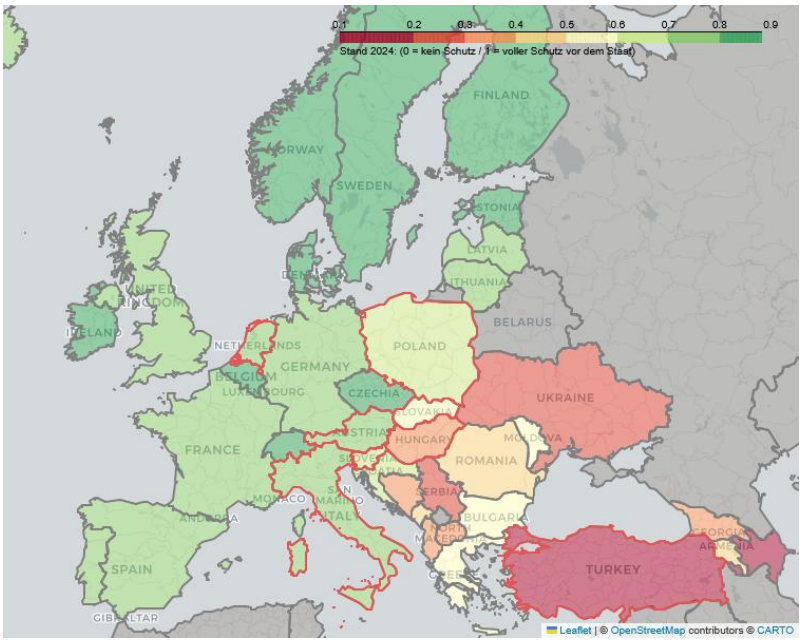
C. Welche Länder der EMRK sind besonders stark betroffen?

Wie gezeigt verstärkt der Populismus den Abbau liberaler Demokratien, was gleichbedeutend mit einem Abbau des Schutzes der Bevölkerung vor dem Staat ist (Schutzrechte). Doch auch in anderen Ländern ohne populistische Regierungen gab es illiberale Tendenzen.



Im **Jahr 2010** genossen die meisten Länder des europäischen Westens, Nordens und Südens einen hohen Grad an liberaler Demokratie, die die genannten Individualrechte und auch die Rechte von Minderheiten weitestgehend achteten. Die Länder des (Süd-) Ostens hingegen wiesen schon damals einen deutlich schlechteren Schutz der Bevölkerung auf.

Abbildung 3: Stand des Menschenrechtsschutze im Jahr 2010



Im **Jahr 2024** lässt sich eine deutliche Abnahme des Schutzniveaus erkennen. Die meisten Länder Mitteleuropas weisen einen leichten Rückgang auf. Während Polen und viele der Osteuropäischen Länder einen deutlich massiveren Rückgang zeigen. Besonders hervor sticht die Türkei, Serbien und Ungarn.

Abbildung 4: Stand des Menschenrechtsschutzes im Jahr 2024

Viele dieser Länder, mit einem Starken Rückgang, sind Länder die in diesem Zeitraum populistische Regierungen hatten. Aber nicht alle. So zeigt sich, dass sich unter den sieben Ländern mit dem stärksten Abbau des Schutzniveaus nur fünf Länder mit populistischen Regierungen befinden. Italien liegt auf dem 13ten Platz und die Niederlande auf dem 15ten Platz und Österreich auf dem 20ten, was aber darauf zurückzuführen sein kann, dass diese erst seit kurzem eine rechtspopulistische Regierung haben oder aber mit einem Regierungswechsel vor 2024 eine schnelle Erholung erlebten. Nichtsdestotrotz zeigt sich, dass Länder auch ohne eine echte rechtspopulistische Regierungspartei eine Transformation zu illiberalen Demokratien schaffen können (siehe Serbien), was den Rechtspopulismus zwar zu einem wichtigen und begünstigenden Faktor aber nicht zum alleinigen Faktor macht. Dazu muss aber gesagt werden, dass der grad zwischen einer nationalistisch-konservativen und illiberalen Partei hin zu einer Rechtspopulistischen Partei ein schmaler Grad ist, der sich nicht unbedingt in den Ergebnissen hinsichtlich der Schutzrechte unterscheidet. So sind Vučić und die SNS zwar als illiberal und national konservativ einzuordnen (Bundeszentrale für politische Bildung), aber nicht unbedingt als Rechtspopulistisch, weil Serbien einen EU-Beitritt anstrebt, was im Widerspruch der für Populisten so wichtigen Elitenkritik steht (Auswärtiges Amt 2025).

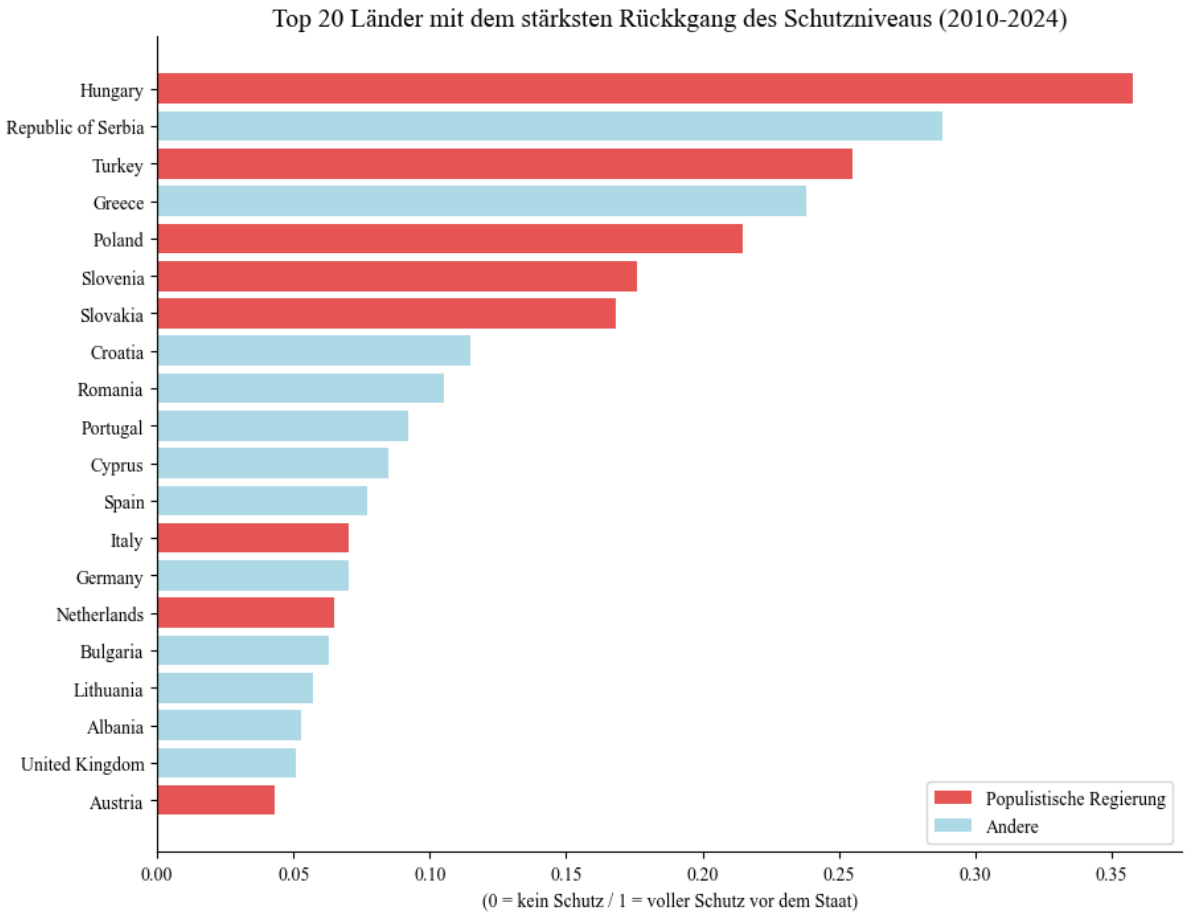


Abbildung 5: Top 20 Länder mit dem stärksten Rückgang des Schutzniveaus

D. Wie entwickelten sich relevante Schutzrechte in Ungarn?

Am Beispiel Ungarns zeigt sich jedoch deutlich, wie der Beginn einer populistischen Regierungszeit mit einem schrittweisen Abbau von Menschenrechten einhergeht (siehe Abb.6: Alle ausgewählten Schutzrechte brachen zeitgleich zum Jahr 2010 ein). Seit dem Wahlsieg der rechtspopulistischen Fidesz-Partei im Jahr 2010 wurden zentrale demokratische Grundprinzipien systematisch geschwächt (Freedom House 2025a). In diesem Sinne geriet die Gewaltenteilung durch Verfassungsänderungen und durch die Politisierung der Justiz unter Druck. Gleichzeitig erfuhren soziale Gruppen wie Migrant:innen, LGBTQ+- Personen und Frauen eine zunehmende Benachteiligung (z.B. durch die Ablehnung der Istanbul-Konvention). Und auch die Meinungs- und Versammlungsfreiheit wurden durch Kriminalisierung von Protesten oder verschärfte Sicherheitsgesetze spürbar eingeschränkt (Freedom House 2025a).

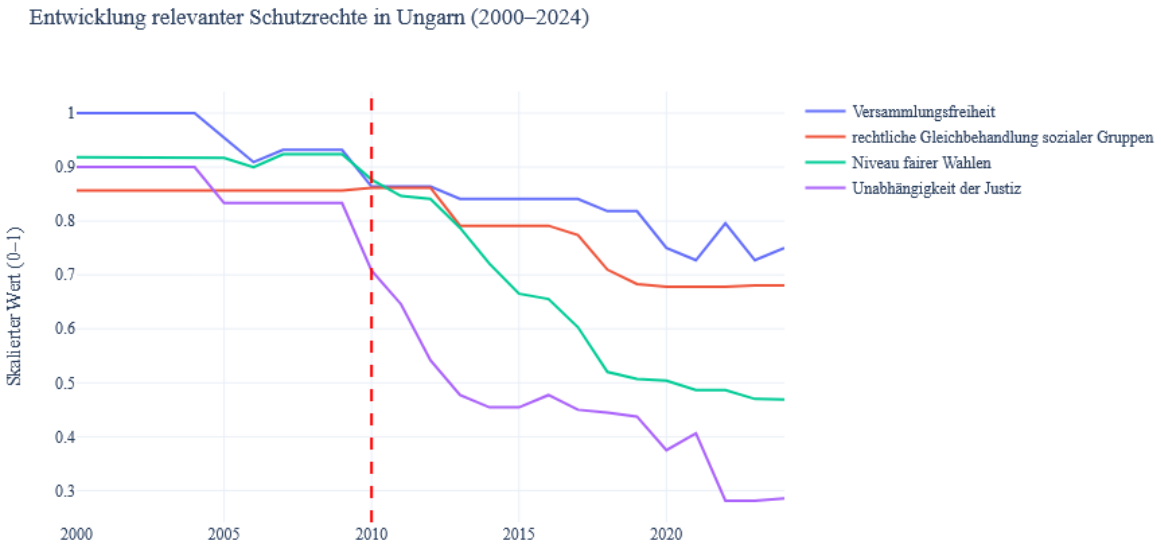


Abbildung 6: Der Abbau von Schutzrechten in Ungarn

E. Fazit

Der Aufstieg des Rechtspopulismus stellt eine ernsthafte Gefahr für die Schutzrechte in Europa dar. Während liberale Demokratien einst geschaffen wurden, um Individuen vor dem Staat zu schützen, zeigt sich zunehmend, dass populistische Regierungen genau diese Schutzfunktion untergraben. Der Fall Ungarns belegt, wie schnell demokratische Rückschritte möglich sind, wenn Menschenrechte dem vermeintlichen Mehrheitswillen untergeordnet werden. Besonders besorgniserregend ist dabei, dass illiberale Tendenzen nicht auf Einzelfälle beschränkt bleiben.

Vielmehr scheint sich ein Muster herauszubilden, bei dem autoritäre Regierungsstile mit populistischen Rhetoriken häufig (aber nicht immer (Serbien)), verbunden werden, um oppositionelle Stimmen zu delegitimieren und um die politische Macht dauerhaft zu sichern.

Ob Europa dieser Entwicklung entschlossen entgegentritt, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass staatliche Institutionen besser gegen Angriffe der Regierung geschützt werden sollten. Insbesondere gegen Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz.

Literatur

Auswärtiges Amt (2025): Serbien: Politisches Porträt. Available online at https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/serbien-node/politisches-portraet-207554, checked on 7/11/2025.

Baumann, Klaus (2021): Gerechtigkeit, Wahrheitsfindung, Vergebung und Versöhnung. Ansätze zur Friedenspolitik in Nachkriegsgebieten: LIT Verlag Münster.

Bilkova, Veronica (2018): Populism and Human Rights. In *Netherlands Yearbook of international Law* 49.

Buergenthal, Thomas (2007): Human Rights. Available online at https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e810?print=pdf, checked on 4/3/2025.

Bundeszentrale für politische Bildung: Politisches System und aktuelle Politik in Serbien. Available online at https://osteuropa.lpb-bw.de/serbien-politisches-system, checked on 7/11/2025.

Bundeszentrale für politische Bildung (2023): Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP). In *Bundeszentrale für politische Bildung*, 10/18/2023. Available online at https://www.bpb.de/themen/europa/tuerkei/188250/adalet-ve-kalkinma-partisi-akp/, checked on 7/9/2025.

Bundeszentrale für politische Bildung (2024): Parlamentswahl in Slowenien 2022. In *Bundeszentrale für politische Bildung*, 3/20/2024. Available online at https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/507478/parlamentswahl-in-slowenien-2022/, checked on 7/9/2025.

Freedom House (2025a): Hungary 2025. Available online at https://freedomhouse.org/country/hungary/freedom-world/2025, checked on 6/3/2025.

Freedom House (2025b): Poland: Freedom in the World 2025. Available online at Poland: Freedom in the World 2025, checked on 5/30/2025.

Landeszentrale für politische Bildung: Politisches System und aktuelle Politik in der Slowakei. Available online at https://osteuropa.lpb-bw.de/demokratie-slowakei, checked on 7/9/2025.

Massimiliano Livi (2025): Die (extreme) Rechte in Italien. In *Bundeszentrale für politische Bildung*, 1/21/2025. Available online at https://www.bpb.de/themen/parteien/rechtspopulismus/552817/die-extreme-rechte-in-italien/, checked on 7/9/2025.

Meyerhoefer, Chad D.; Xue, Bingjin; Poznańska, Anna (2025): Implications of the decline in LGBT rights for population mental health: Evidence from Polish "LGBT-free zones". In *Journal of Health Economics* 100, p. 102973. DOI: 10.1016/j.jhealeco.2025.102973.

Mudde, Cas (2004): The Populist Zeitgeist. In *Gov. & oppos.* 39 (4), pp. 541–563. DOI: 10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x.

Neuman, Gerald L. (2020): Human Rights in Time of Populism.

Pausch, Markus (2020): Perspectives for Europe. Historical Concepts and Future Challenges: Nomos Verlag.

Sadurksi, Wojciech (2018): Who will Count the Votes in Poland? In *Verfassungsblog*. DOI: 10.17176/20180226-082507.

Schweighöfer, Kerstin (2024): Rechtspopulismus in den Niederlanden. In *Bundeszentrale für politische Bildung*, 11/15/2024. Available online at https://www.bpb.de/themen/parteien/rechtspopulismus/242504/rechtspopulismus-in-den-niederlanden/, checked on 7/9/2025.

tagesschau.de (2025): FPÖ bekommt Auftrag zur Regierungsbildung in Österreich. In *tagesschau.de*, 6/1/2025. Available online at https://www.tagesschau.de/ausland/europa/oesterreich-regierungsbildung-114.html, checked on 7/9/2025.

V-Dem Institute: V-Dem Institute. Available online at https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Vdem.